Traducere din limba engleză

Număr aprobare 240255028
Raport de testare: J-00469668 & J-00469669

Water Regulations Approval Scheme Ltd.
Unit 13,
Willow Road,
Pen y Fan Industrial Estate,
Crumlin,
Gwent,
NP11 4EG

4 martie 2024

Kanat Paints and Coatings
Kemalpasa OSB, Mah.500 Sok. No:321
Kemalpasa,
TR-35
Turcia

WATER REGULATIONS APPROVAL SCHEME LTD. (WRAS)
APROBAREA MATERIALULUI

Materialul la care se face referire în această scrisoare este adecvat pentru contactul cu apa de consum destinată utilizării casnice, îndeplinind cerințele BS6920-1:2000 și/sau "Compatibilitatea produselor nemetalice pentru utilizare în contact cu apa destinată consumului uman referitor la efectul acestora asupra calității apei" din 2014.

Referința privește exclusiv efectul acestuia asupra calității apei cu care poate intra în contact și nu semnifică aprobarea proprietăților sale mecanice sau fizice în raport cu orice utilizare.

ACOPERIRI, VOPSELE ȘI STRATURI DE PROTECȚIE- ACOPERIRI PENTRU CONDUCTE ȘI FITINGURI APLICATE ÎN FABRICĂ 5030

'18521 Kanepox Lining Free Crem sau Roșu pentru utilizare cu întăritorul Kanepox Hardener 0362.'

Acoperiri epoxidice colorate în crem sau roșu, bicomponente, aplicate din fabrică, formate din componenta A (18521) și componenta B (0362).
Amestecați și aplicați conform fișei "Rev. Nr. 11" din februarie 2018. Perioadă de întărire: 7 zile la o temperatură de 23°C.

Acoperirea de culoare crem este pentru utilizare cu apă până la 50°C.
Acoperirea de culoare roșie este pentru utilizare cu apă până la 23°C.

Aceste materiale sunt aprobate numai pentru condițiile de întărire menționate pe aprobare. Dacă diferă condițiile de întărire față de cele specificate pe aprobare, atunci materialele nu sunt acoperite de domeniul de aplicare al aprobării.

NUMĂR DE APROBARE: 240255028
DEȚINĂTORUL APROBĂRII: KANAT PAINTS AND COATINGS

Compania Scheme își rezervă dreptul să revizuiască aprobarea.
Aprobarea cu numărul 240255028 este valabilă din februarie 2024 până în februarie 2029.

O înregistrare după modelul de mai sus va fi inclusă în mod corespunzător în Registrul Fitingurilor de Apă on-line sub secțiunea cu titlul "Materiale care au trecut integral testele efectelor asupra calității apei".
Registrul poate fi găsit la: www.wrasapprovals.co.uk/approvals-directory/

Cu stimă,

Semnătură ilizibilă

Ian Hughes
Manager Aprobări WRAS

APROBAREA WRAS PENTRU MATERIAL – MATERIALE CARE AU TRECUT INTEGRAL TESTELE EFECTELOR ASUPRA CALITĂȚII APEI

Materialul la care se face referire în această scrisoare este adecvat pentru contactul cu apa destinată utilizării casnice. **Aprobarea acestui material nu semnifică aprobarea proprietăților sale mecanice sau fizice în raport cu orice utilizare.**

Producătorii sau solicitanții pot cita în materialele lor de promovare doar termeni care sunt utilizați în această scrisoare, respectiv: "materialul menționat a trecut testele referitoare la efectul asupra calității apei, deci este adecvat pentru utilizare în contact cu apa de consum".

Acest lucru poate fi prescurtat la "Material aprobat de Water Regulations Approval Scheme" sau "Material aprobat de WRAS".

Domeniul de aplicare al unei Aprobări nu se extinde la materiale rebranduite, cu excepția cazului în care acest lucru este agreat de compania Scheme.

Utilizarea logoului de material aprobat WRAS

Deținătorii aprobării pot utiliza logoul Material aprobat WRAS și pot face referire la orice aprobare emisă de WRAS Ltd. cu privire la un anumit material sau gamă de materiale în condițiile în care aprobarea este și rămâne valabilă.

Deținătorii aprobării au dreptul de a folosi logoul pe ambalaj, în materialele de promovare și în reclamele de materiale aprobate la punctele de vânzare.

Modificări la Aprobările existente

Este o condiție a Aprobării Materialelor WRAS să NU fie făcută NICIO schimbare sau modificare la Materialul Aprobat fără ca deținătorul aprobării să notifice în prealabil WRAS Ltd. Trebuie furnizate companiei Scheme detalii complete cu privire la schimbările propuse. Nerespectarea acestei condiții va anula imediat valabilitatea unei Aprobări acordate anterior.

Reaprobare

Vă rugăm să țineți cont de faptul că este responsabilitatea Deținătorului Aprobării să se asigure că Aprobarea rămâne valabilă. WRAS Ltd. nu acceptă nicio răspundere pentru întârzierea în acordarea aprobării în situația în care aceasta este cauzată de circumstanțe ce nu se află sub controlul companiei Scheme.

ANEXA A – Condiții standard de aprobare

1. Schemele de aprobare ale WRAS

1.1. Schemele de aprobare WRAS ("Schemele") și Registrul Produselor și Materialelor WRAS sunt deținute și operate de Water Regulations Approval Scheme Ltd ("WRAS").
1.2. Pentru a fi eligibil pentru aprobarea WRAS, produsele și materialele supuse aprobării trebuie să poată fi instalate și utilizate legal în Regatul Unit al Marii Britanii.
1.3. Cerințele Schemei de Aprobări WRAS & Codul de Practică (WRS.Cust-402) stabilesc ce reprezintă o Aprobare.

1.4. WRAS nu este responsabilă pentru punerea în aplicare a reglementărilor și nici nu are competențe statutare. O Aprobare WRAS nu garantează faptul că un fiting de apă va fi acceptat de companiile de apă sau că nu vor fi luate măsuri de punere în aplicare a reglementărilor. Circumstanțele specifice amplasamentului vor fi relevante, cum ar fi aspecte ale proiectării sistemului de instalații sanitare în care este instalat fitingul, cât și termenii și condițiile companiei de apă pentru acord.
1.5. Notele cerințelor pentru instalații (IRN) aplicate unei Aprobări sunt concepute pentru a ajuta instalatorii, dar nu garantează că toate cerințele specifice amplasamentului sunt acoperite.
1.6. Acești Termeni și Condiții Standard de Aprobare (T&C) și Cerințele Schemei formează acordul între WRAS și Solicitant / Deținător de Aprobare cu privire la Solicitări și Aprobări.
1.7. Definițiile din documentul WRAS.Gen-601: "Termeni & Definiții pentru Aprobările WRAS" se vor aplica pe tot parcursul.
1.8. În eventualitatea oricărui conflict între acești T&C și oricare dintre documentele la care se face referire în aceștia, T&C vor avea întâietate.

2. Obligațiile Solicitantului & Deținătorului Aprobării

2.1. Este responsabilitatea Solicitanților să se asigure că știu, acceptă și respectă în permanență cerințele Schemei așa cum sunt acestea detaliate în Termenii și Condițiile Standard, Codul de Practică (WRA.Cust-402) și ghidul Schemei WRAS. Asta include, dar nu se limitează la, următoarele documente:

i Ghid privind utilizarea mărcii în cadrul Schemei de Aprobare WRAS
ii Ghidurile de Aprobări WRAS
iii Matricea fișelor de coduri de test
iv Orientare pentru materiale nemetalice în fitinguri
v Matricea de eșantionare
vi Notele Cerințelor pentru Instalații (IRN)

Acestea sunt disponibile pentru descărcare de pe site-ul web al WRAS, www.wrasapprovals.co.uk
2.2. Solicitantul garantează acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor cuprinse în Solicitare și a oricăror altor informații furnizate la momentul actual sau ulterior de către Solicitant sau agenții săi pentru WRAS și/sau Laboratorul recunoscut pentru testare în temeiul solicitării și confirmă că niciuna din aceste informații nu este sau nu poate fi interpretată ca fiind înșelătoare în vreun fel. WRAS nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau vreo altă daună rezultată din informații incorecte sau incomplete furnizate de către Solicitant.
2.3. Solicitantul trebuie să implementeze metode adecvate de asigurare a calității / controlul producției în fabrică, pentru a se asigura că proprietățile verificate în timpul certificării rămân de aceeași calitate pe durata întregii perioade de aprobare. Acest lucru se poate asigura atât prin monitorizare internă directă, cât și prin măsuri în temeiul unui sistem de management al calității în conformitate cu ISO 9001/Marcajul CE. Înregistrările asigurării și detaliile oricăror investigații asupra reclamațiilor legate de produsele aprobate vor fi prezentate către WRAS la cerere. Înregistrările vor fi păstrate de către Solicitant timp de zece ani.
2.4. Aprobările acordate vor fi supuse supravegherii din partea WRAS, fie ca parte a procedurii de rutină sau ca activitate de auditare investigativă. Deținătorul Aprobării va coopera pe deplin cu WRAS în acest scop, inclusiv prin găzduirea observatorilor ce vin în inspecție, dacă este nevoie. Deținătorul Aprobării va acoperi toate costurile rezonabile atrase de WRAS în conexiune cu activitățile de supraveghere & auditare.
2.5. WRAS își rezervă dreptul de a întreprinde audituri neanunțate la incintele Deținătorilor Aprobărilor, ca parte a investigațiilor.
2.6. Pentru a păstra o Aprobare, trebuie completată anual Declarația pe propria răspundere privind menținerea conformității de către Deținătorul Aprobării conform Cerințelor Schemei. Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, se vor aplica sancțiuni Aprobării.

3. Consiliere preliminară Solicitării

3.1. Solicitanții pot cere consiliere preliminară solicitării înainte de a depune o solicitare pentru Aprobările WRAS.
3.2. Aprobarea de Produs WRAS va fi acordată doar eșantioanelor de producție. Eșantioanele de prototipuri sau pre-producție pot fi depuse pentru consiliere preliminară solicitării, dar pot fi cerute testări suplimentare atunci când se solicită ulterior o aprobare deplină pentru eșantion de producție.
3.3. Orice consiliere preliminară solicitării este furnizată pe baza informațiilor preliminare furnizate. Această consiliere nu trebuie considerată o garantare a faptului că un produs va primi aprobare WRAS și nici că nu se vor lua măsuri de punere în aplicare a reglementărilor din partea companiilor de apă. Departamentul de Aprobări WRAS va efectua o evaluare integrală a produsului atunci când se depune o solicitare de aprobare.
3.4. Proiectarea sau producerea unui produs nu trebuie să se bazeze pe consilierea preliminară solicitării. WRAS nu își asumă răspunderea pentru pierderea de imagine, de activități comerciale, venituri sau profituri, sume economisite sau cheltuieli irosite (fie că a fost anticipabilă în mod rezonabil sau nu) sau pierderi directe sau indirecte rezultate din sau în conexiune cu respectiva consiliere.

4. Solicitările

4.1. Toate solicitările pentru Aprobarea WRAS trebuie să fie depuse prin intermediul formularului de Solicitare WRAS oficial corespunzător.
4.2. Solicitările pentru Aprobarea de Material WRAS pentru materiale nemetalice trebuie să fie sprijinite de certificate de test conform BS 6920, instrucțiuni și fișe cu date de securitate acolo unde este cazul.
4.3. Toate solicitările pentru o Aprobare de Produs WRAS trebuie să fie însoțite de diagrame schematice, desene tehnice, fotografii cu produsul și marcaje și manualele de instalare acolo unde este cazul. Acestea trebuie să ilustreze modul de dispunere a produsului, prezentând în mod clar conexiunile la rețeaua de alimentare cu apă, punctele de descărcare (inclusiv revărsările și evacuările de apă) și traseul apei prin produs.
4.4. Solicitanții Aprobării de Produs trebuie să furnizeze lista materialelor. Toate părțile componente ale unui produs (inclusiv lipitura, banda de etanșare pentru filet, lubrifiantul și vaselina) care intră în contact cu apa de consum trebuie să fie listate.
4.5. Formularul de Solicitare trebuie să includă detaliile tuturor agenților desemnați de Solicitant, detaliind sfera de aplicare a autorității agentului. Solicitantul își sumă răspunderea pentru toate actele agentului său în conexiune cu Solicitarea / Aprobarea și despăgubește WRAS pentru orice daune suportate ca rezultat al oricărei încălcări ale acestor T&C de către Solicitant sau de către agenții acestuia.
4.6. Solicitările sunt valabile pe o perioadă de 12 luni de la data la care au fost verificate de către solicitant, după care se va solicita confirmarea duratei de timp conform căreia informațiile furnizate sunt actuale.
4.7. WRAS își rezervă dreptul de a respinge o solicitare dacă există motive rezonabile să creadă că termenii și condițiile și alte cerințe ale schemei nu vor fi respectate.

5. Taxe de Solicitare

5.1. WRAS percepe o taxă de administrare (“Taxa WRAS”) pentru procesarea unei Solicitări. Detaliile Taxei WRAS sunt disponibile pe site-ul web al WRAS și pot fi confirmate la cerere. În situațiile în care solicitanții utilizează un Laborator de testare recunoscut în gestionarea proiectului de depunere a solicitării, WRAS va colecta această taxă de la Laboratorul de testare recunoscut. În astfel de cazuri, această taxă este de regulă inclusă în taxele percepute de Laboratorul de testare recunoscut de la Solicitant, dar este responsabilitatea Solicitantului să confirme acest lucru și să se asigure că Taxa WRAS este achitată integral.

5.2. Solicitantul se va angaja să plătească taxele WRAS în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Aceasta include taxele de supraveghere și orice plăți către terți, de exemplu comisioane bancare și tarife suplimentare de curierat. WRAS va aplica o taxă de administrare suplimentară pentru procesarea plăților către terțe părți. Aprobarea poate fi suspendată dacă plata nu este primită la timp. Solicitările noi nu vor fi procesate înainte de achitarea datoriilor restante.
5.3. Solicitantul acceptă responsabilitatea pentru orice taxe de import pentru eșantioanele furnizate.

6. Reziliere

6.1. Oricare dintre părți poate închide o solicitare în orice moment, notificând cealaltă parte în scris.
6.2. În cazul în care solicitantul retrage o solicitare, acesta va plăti către WRAS toate sumele datorate sau angajate până la data retragerii.
6.3. Rezilierea acestui acord nu va afecta drepturile și responsabilitățile oricărei părți acumulate înainte de reziliere.

7. Proprietate intelectuală și proprietatea documentelor

7.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală deținute de oricare dintre părți sau de orice terță parte independentă vor rămâne exclusiv în proprietatea deținătorului.
7.2. Solicitantul acordă WRAS o licență perpetuă, valabilă la nivel mondial, neexclusivă, fără redevențe, pentru utilizarea oricăror materiale furnizate de sau în numele Solicitantului în scopul administrării Schemei și exercitării drepturilor WRAS și îndeplinirii obligațiilor WRAS sub temeiul acestui acord. Această licență include dreptul de a copia și modifica materialele licențiate și de a acorda sublicențe.
7.3. Sub rezerva oricăror informații confidențiale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală aparținând Solicitantului, toate formularele de solicitare sunt proprietatea WRAS.

8. Confidențialitate

8.1. Sub rezerva celorlalte prevederi din această clauză 8, atât WRAS cât și Solicitantul se angajează să nu divulge către altă terță parte nicio informație ce a fost considerată confidențială de cealaltă parte la momentul la care a fost pusă la dispoziție (“Informații confidențiale”) fără consimțământul prealabil în scris al celeilalte părți.
8.2. WRAS poate pune la dispoziția companiilor de apă orice informații legate de Aprobările acordate și expirate. Acestea includ informații care sunt sau au fost publicate în registrul public și fotografii ce ar putea ajuta la identificarea unui produs. Acestea includ datele la care au fost implementate orice modificări, suspendări sau retrageri.
8.3. WRAS poate publica în Registru orice informații pe care acești T&C, Cerințele Schemei sau orice alt document din cadrul Schemei le menționează că vor fi publicate în Registru. Orice informații care sunt publicate în Registru vor fi tratate ca fiind în domeniul public chiar și după expirarea, suspendarea sau retragerea unei Aprobări.
8.4. Se recunoaște și se agreează faptul că WRAS va fi îndreptățită să rețină orice informații furnizate de Solicitant pe întreaga durată a Perioadei de Aprobare (incluzând orice perioadă de reînnoire acordată de WRAS) și până la șapte ani după expirarea oricărei Aprobări acordate. Asta include, dar nu se limitează la, rezultate de teste și analize de Informații Confidențiale, cu condiția ca Informațiile Confidențiale să fie permanent păstrate în siguranță.
8.5. Nimic din acest acord nu va împiedica o parte din dezvăluirea sau folosirea informațiilor în alt mod dacă (i) informațiile se găsesc sau intră în domeniul public altfel decât ca rezultat al unei încălcări a acestui acord, (ii) informațiile erau cunoscute respectivei părți înainte de primirea lor de la cealaltă parte, (iii) informațiile sunt primite de la o terță parte care nu e supusă unei obligații de confidențialitate sau (iv) o astfel de dezvăluire sau utilizare a informațiilor este cerută prin orice prevedere legală sau hotărâre sau dispoziție a unei instanțe judecătorești sau organism de reglementare cu jurisdicție competentă sau (v) o astfel de dezvăluire este permisă de orice altă condiție a acestui acord.

9. Testarea performanței

9.1. WRAS va accepta numai Solicitări ce includ rapoarte de testare de la un Laborator de testare recunoscut, ce respectă integral criteriile de acceptare ale Schemei.
9.2. Produsele trebuie să fie testate în conformitate cu cerințele identificate în matricea Fișelor Codurilor de testare (TCS) publicată pe site-ul web al WRAS, conform standardelor corespunzătoare sau în conformitate cu standardele armonizate relevante și cerințele schemei suplimentare, așa cum este notificat de către WRAS.
9.3. Acolo unde un produs reprezintă un ansamblu de componente, toate componentele constituente individuale trebuie să satisfacă cerințele aplicabile respectivelor componente și, cu excepția cazului în care sunt deja Aprobate WRAS, vor necesita testare.
9.4. În cazul produselor nestandardizate, trebuie cerută clarificarea necesităților de testare de la WRAS în avans.
9.5. Domeniul de aplicare al Aprobării este restricționat la acele condiții aplicate în timpul testării. Solicitările trebuie să includă toate scenariile și variațiile pe care le dorește Solicitantul acoperite de Aprobare.
9.6. Testarea mecanică a produselor trebuie să fie finalizată cu nu mai mult de doi ani înainte ca raportul să fie prezentat spre Aprobare.
9.7. WRAS va manifesta diligență și competență rezonabile în aplicarea politicilor sale pentru recunoașterea laboratoarelor de testare, așa cum este prevăzut în Documentele Cerințelor. WRAS va cere fiecărui Laborator de testare recunoscut să încheie un contract cu WRAS, solicitând laboratorului să se conformeze Documentelor Cerințelor.

10. Eșantioanele de testare

10.1. Un eșantion pe care trebuie să se bazeze o Aprobare WRAS trebuie să fi fost fabricat cu nu mai mult de 12 luni înainte de data recepționării sale de către Laboratorul de testare recunoscut.

11. Marcaje

11.1 Este o condiție a Aprobării de Produs WRAS ca toate produsele să fie marcate în mod adecvat și consistent pentru a facilita identificarea.

12. Eșecul testării

12.1. Dacă un produs supus testării performanței mecanice nu satisface cerințele unui test individual, atunci o înregistrare a eșecului va fi raportată către WRAS de către Laboratorul de testare recunoscut. Se va solicita retestarea completă a unui eșantion nou, cu excepția cazului în care WRAS acceptă că înlocuirea componentei sau produsului defecte nu ar afecta performanța celorlalte teste deja desfășurate pe eșantionul defect.
12.2. Dacă un eșantion înlocuitor pică ulterior același test, atunci se consideră un eșec total și se va raporta ca atare către WRAS de către Laboratorul de testare recunoscut. Dacă eșantionul înlocuitor pică un test diferit, se consideră a fi un prim eșec și va fi tratat ca eșec în timpul testării.

13. Eșantioane înlocuitoare modificate

13.1. Dacă un produs nu satisface cerințele unui test individual și este apoi modificat, Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație în care să detalieze natura și amploarea totală a tuturor modificărilor. În astfel de situații, statutul oricărei testări anterioare trebuie să fie clarificat cu WRAS.
13.2. Când un produs modificat este retestat, se va considera un eșec total numai dacă sunt înregistrate două eșecuri la același test.

14. Eșecul eșantioanelor ce reprezintă o gamă de produse

14.1. Eșecul unui eșantion dintr-un număr de eșantioane ce reprezintă o gamă de produse va fi tratat ca un prim eșec pentru acel model/acea dimensiune anume. În această situație, aceeași variantă trebuie să fie testată din nou. Un eșec total ar surveni numai dacă exemplul înlocuitor ar pica același test.

15. Eșecul auditurilor inițiale

15.1. Eșecul unui produs supus unui audit inițial, la discreția WRAS, va anula complet actuala Aprobare și va rezulta în eliminarea Aprobării din Registru.

16. Certificate

16.1 WRAS va emite în mod normal un certificat în termen de două săptămâni pentru un produs ce a obținut Aprobarea.
16.2. Deținătorii de Aprobare nu trebuie să folosească versiuni vechi ale unui certificat WRAS sau să modifice vreun certificat WRAS. Orice certificat furnizat de un Deținător de Aprobare către o terță parte trebuie să fie în forma sa actuală, completă și integrală, așa cum a fost emis de WRAS, incluzând orice IRN și condiții atașate.
16.3. Un certificat emis de WRAS va rămâne permanent în proprietatea WRAS.

17. Înregistrări în Registru

17.1. Nu sunt permise înregistrările duplicate în Registru pentru produse.
17.2. Toate listările WRAS aprobate recent vor fi adăugate în mod normal în Registru în termen de două săptămâni de la câștigarea Aprobării.
17.3. Toate Aprobările expirate vor fi eliminate din Registru după datele lor de expirare.

18. Modificări sau completări la o Aprobare existentă

18.1. Toate cererile pentru modificări sau completări la o Aprobare actuală trebuie să fie făcute direct către WRAS.
18.2. Nu există restricții la numărul de revizii la ce pot fi făcute la o Aprobare pe durata valabilității sale, cu condiția ca prevederile Schemei să fie respectate.
18.3. Se va aplica o taxă de solicitare pentru modificări și completări la aprobările existente, indiferent de rezultat.
18.4. Se vor permite completări la o Aprobare existentă fără necesitatea unei testări suplimentare a Produsului numai dacă sunt satisfăcute criteriile de acceptare a eșantioanelor din Schemă.

19. Aprobări secundare

19.1. Solicitanții pentru Aprobări Secundare nu trebuie să fie deținătorii Aprobării Principale. În toate situațiile, Solicitantul trebuie să obțină consimțământul scris al deținătorului Aprobării Principale înainte de a depune o solicitare pentru o Aprobare Secundară.
19.2. Orice modificări realizate unei Aprobări Principale (inclusiv retragerea respectivei Aprobări) se vor aplica automat oricărei Aprobări Secundare. WRAS va înștiința deținătorul Aprobării Secundare cu privire la modificare, dar nu va fi obligat să dezvăluie motivele modificării.

20. Mărci de certificare înregistrate

20.1. Logourile “Produs Aprobat WRAS” și “Material Aprobat WRAS” sunt mărci de certificare înregistrate sub temeiul Legilor Mărcilor Înregistrate din 1994 (“Mărci de Certificare”). Deținătorii Certificărilor vor avea dreptul să folosească Mărcile de Certificare în conformitate cu termenii licenței prevăzuți în această clauză 20 (“Termeni de Licență”). Ghidul de Brand poate fi găsit pe site-ul web WRAS.
20.2. Deținătorul Aprobării recunoaște că WRAS este proprietarul Mărcilor de Certificare și Deținătorul Aprobării nu va face nimic din ce ar putea fi considerat a indica faptul că Deținătorul Aprobării are vreun alt drept sau interes în Mărcile de Certificare în afara celor prevăzute în acești T&C.
20.3. Înainte de acordarea unei Aprobări, Solicitanții nu vor folosi Mărcile de Certificare sau denumirea sau logoul WRAS în nicio publicație și nu vor sugera sau insinua recomandarea unui anumit produs sau gamă de produse din partea Schemei nici verbal, nici în scris și prin niciun alt mijloc.

20.4. Deținătorii Aprobării pot utiliza Mărcile de Certificare numai în raport cu acele Produse Aprobate listate în Scrisoarea de Aprobare și numai pe durata Perioadei de Aprobare aplicabile respectivelor Produse Aprobate. În cazurile în care Aprobarea și-a pierdut valabilitatea sau este retrasă, Deținătorul Aprobării trebuie să stopeze imediat utilizarea Mărcilor de Certificare în raport cu Produsul relevant.
20.5. Sub rezerva celorlalți Termeni de Licență, Deținătorul Aprobării poate folosi Mărcile de Certificare pe ambalaj, materiale promoționale și reclame la punctul de vânzare pentru Produsele Aprobate relevante.
20.6. Dacă dreptul de utilizare al Mărcilor de Certificare al Deținătorului Aprobării în raport cu un produs se încheie, atunci Deținătorul Aprobării trebuie să elimine Marca de Certificare de pe sau să distrugă ambalajul, materialele de promovare, reclamele la punctul de vânzare și orice alte materiale legate de respectivul produs. Deținătorul Aprobării se va asigura că și Factorii acestuia se conformează la această clauză 20.6.
20.7. În situațiile în care este folosită o Marcă de Certificare, aceasta trebuie să fie replicată fără adaptare sau modificare, cu excepția permisiunii reproducerii logoului în alb și negru în loc de varianta color.
20.8. Mărcile de Certificare pot fi utilizate numai în conexiune cu o gamă de produse în care fiecare produs individual și/sau material și/sau componentă din respectiva gamă de produse a primit o Aprobare WRAS individuală.
20.9. Deținătorul Aprobării își va informa Factorii și agenții că orice modificare sau alterare la Produsul Aprobat poate anula Aprobarea și va informa WRAS despre orice modificare sau vreo altă alterare imediat cum află de aceasta.
20.10. Deținătorul Aprobării nu va sublicenția, cesiona, transfera sau dispune în alt mod de Mărcile de Certificare în afara celor prevăzute în acești Termeni de Licență.
20.11. Deținătorul Aprobării rămâne în permanență responsabil pentru utilizarea corectă a Mărcilor de Certificare de către Factorii săi.

21. Gestionarea reclamațiilor

21.1. Deținătorul Aprobării va trebui să păstreze o evidență cu toate reclamațiile care i s-au adus la cunoștință în legătură cu un Produs Aprobat pe durata valabilității Aprobării și să păstreze astfel de înregistrări timp de zece ani de la încheierea respectivei perioade. Deținătorul Aprobării va pune la dispoziția WRAS, la cererea WRAS, o copie a înregistrării la care se face referire în clauza 21.1, în orice moment pe durata perioadei în care Deținătorul Aprobării trebuie să păstreze și să rețină acea înregistrare.

22. Sancțiunile Schemei de Aprobare WRAS

22.1. WRAS își rezervă dreptul de a suspenda, modifica sau retrage o Aprobare sau de a modifica sau elimina detalii din aceasta în Registrul WRAS de Produse și Materiale în următoarele circumstanțe:
i când a existat o încălcare din partea Deținătorului Aprobării a oricăreia dintre obligațiile acestuia detaliate în Cerințele Schemei sau a oricărei alte prevederi din acești T&C;
ii când WRAS consideră acest lucru necesar ca rezultat al unei schimbări în orice lege, reglementare, specificație, standard relevante sau orice altă cerință ce afectează emiterea unei Aprobări WRAS;
iii când WRAS nu mai are convingerea că Produsul sau materialul relevant se conformează Reglementării 4(1)(a), Anexa 2, paragraf 2 din Regulamente sau Cerințele Schemei.
22.2. WRAS își rezervă dreptul de a înștiința companiile de apă cu privire la suspendări, modificări sau retrageri.
22.3. La propria discreție, WRAS poate publica detalii cu privire la retragerea, modificarea sau suspendarea unei Aprobări.

23. Limitarea răspunderii

23.1. Nimic din acest acord nu va limita sau exclude responsabilitatea WRAS pentru:
i deces sau vătămare personală cauzate de neglijența sa sau de neglijența angajaților, agenților sau

subcontractorilor săi;
ii fraudă sau reprezentare frauduloasă; sau
iii orice altă obligație care nu poate fi limitată sau exclusă conform legii.

23.2. WRAS nu va fi responsabilă față de Solicitant sau Deținătorul Aprobării, fie în temeiul contractului, al delictului civil (inclusiv neglijență), al încălcării unei obligații legale sau în orice alt mod, pentru orice:
i pierdere de profituri sau venituri;
ii pierdere de vânzări sau activități comerciale;
iii pierdere de oportunități sau contracte;
iv pierdere sau daună de imagine sau reputație; sau
v pierderi indirecte sau pe cale de consecință.

(în fiecare caz) ce decurge din sau în conexiune cu acest acord sau orice Solicitare, suspendare, modificări sau retragere a Aprobării.

23.3. WRAS nu va avea nicio responsabilitate fie în temeiul contractului, al delictului civil (inclusiv neglijență), al încălcării unei obligații legale sau în orice alt mod rezultat sau în conexiune cu actele sau omisiunile oricărui Laborator de testare recunoscut, cu excepția situației în care o astfel de responsabilitate decurge din neîndeplinirea din partea WRAS a obligațiilor sale sub temeiul clauzei 9.7 în raport cu respectivul laborator.

23.4. WRAS nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere în prelucrarea Solicitărilor care nu se află sub controlul său, inclusiv acelea care sunt atribuibile laboratoarelor de testare sau decurg din eșecul solicitanților de a răspunde solicitărilor WRAS, de a furniza informațiile cerute sau din nesatisfacerea criteriilor de acceptare ale Schemei.

23.5. Răspunderea totală a WRAS față de Solicitant / Deținătorul Aprobării fie în temeiul contractului, al delictului civil (inclusiv neglijență), al încălcării unei obligații legale sau în orice alt mod rezultat sau în conexiune cu acest Acord sau orice Solicitare, suspendare, modificări sau retragere a Aprobării nu va depăși 1.000.000 £.

23.6. Plafonul răspunderii prevăzute la clauza 23.5. se bazează pe limitele polițelor de asigurare relevante pe care le-a obținut WRAS. Solicitantul / Deținătorul Aprobării admite că acesta este un plafon rezonabil din punct de vedere comercial. WRAS poate agrea un plafon mai mare, sub rezerva abilității de a obține o asigurare corespunzătoare până la respectivul plafon mai mare și sub rezerva acordului din partea Solicitantului / Deținătorului Aprobării ca acesta să plătească orice costuri adiționale atrase de WRAS în obținerea respectivei asigurări. Orice astfel de acord privind un plafon mai mare al răspunderii va intra în vigoare numai dacă este realizat în scris, semnat de de către WRAS și de către Solicitant / Deținătorul Aprobării.

23.7. WRAS va exercita competență și diligență rezonabile în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acordului. Cu excepția celor prevăzute în acești T&C, toate garanțiile, condițiile și ceilalți termeni derivați din lege sau dreptul comun se exclud în limita maximă admisă prin lege.

24. Reclamații

24.1. WRAS are o procedură de soluționare a reclamațiilor pentru rezolvarea disputelor privind deciziile pe care le ia WRAS în următoarele chestiuni:
i Refuzul de a acorda o Aprobare
ii Suspendarea sau retragerea unei Aprobări
iii Condiții atașate unei Aprobări
iv Alte aspecte ale Schemei de Aprobare WRAS.

24.2. Dacă Solicitantul / Deținătorul Aprobării contestă o decizie care e supusă procedurii de soluționare a reclamațiilor, Solicitantul / Deținătorul Aprobării este de acord să înainteze disputa către procedura de soluționare a reclamațiilor. Solicitantul / Deținătorul Aprobării nu va căuta alte soluții (inclusiv inițierea unei proceduri judiciare) până ce Solicitantul / Deținătorul Aprobării nu a epuizat întreaga procedură de soluționare a reclamațiilor.

24.3. Pentru a înainta o dispută către procedura de soluționare a reclamațiilor, Solicitantul / Deținătorul Aprobării va notifica Managerul de Aprobări WRAS în scris, precizând motivul pentru care Solicitantul / Deținătorul Aprobării dispută decizia relevantă.
24.4. În situația în care o dispută este înaintată către procedura de soluționare a reclamațiilor de la WRAS, Solicitantul / Deținătorul Aprobării se va conforma următorului proces:

Etapa 1: Managerul de Aprobări WRAS va revizui reclamația și va lua măsurile necesare pe care le consideră adecvate în soluționarea reclamației.

Etapa 2: În situația în care Solicitantul / Deținătorul Aprobării nu este mulțumit cu rezultatul Etapei 1, Solicitantul / Deținătorul Aprobării va scrie Directorului Executiv al WRAS, precizând detaliile reclamației și motivul pentru care Solicitantul / Deținătorul Aprobării nu este mulțumit cu rezultatul Etapei 1. Directorul Executiv va revizui reclamația și va lua măsurile necesare pe care le consideră adecvate soluționării problemei.

Etapa 3: Dacă un Solicitant / Deținător al Aprobării este nemulțumit de modul în care reclamația sa a fost gestionată de către Directorul Executiv, Solicitantul / Deținătorul Aprobării va solicita o revizuire din partea Președintelui WRAS. Președintele poate desemna un comitet cu experiența necesară pentru a investiga reclamația și a formula o recomandare. Președintele WRAS va adopta măsurile pe care le consideră corespunzătoare în soluționarea reclamației.

Fiecare etapă a procedurii de reclamații va fi finalizată atunci când decidentul WRAS responsabil pentru respectiva etapă furnizează o notificare scrisă către Solicitant / Deținătorul Aprobării, precizând măsurile pe care acesta le consideră adecvate soluționării reclamației și confirmând că respectiva etapă a procedurii de soluționare a reclamațiilor a fost finalizată.

25. Imparțialitate

25.1. WRAS se va asigura că atât compania, cât și angajații săi se conformează Politicii sale de Imparțialitate (WRAS.Admin-103) în raport cu fiecare Solicitare și Aprobare.

26. Revizii la documentele Schemei

26.1. WRAS poate modifica periodic acești T&C și Cerințele Schemei. Astfel de modificări își vor produce efectele între WRAS și Deținătorul Aprobării când Deținătorul Aprobării finalizează procedura declarației pe proprie răspundere anuală pentru Aprobare, procedură la care se face referire în Cerințele Schemei, cu excepția situațiilor în care se aplică clauza 26.2.
26.2. Dacă WRAS modifică acești T&C sau Cerințele Schemei pentru a reflecta schimbările din legislația sau reglementările aplicabile sau ISO/EN 17065, atunci aceste modificări își vor produce efectele la data la care WRAS trimite Solicitantului / Deținătorului Aprobării înștiințare scrisă sau publică documentul modificat pe www.wras.co.uk (oricare din aceste date ar surveni mai repede).

27. Generalități

27.1. Orice decizie, cerință sau notificare în baza acestor T&C va fi trimisă în scris (inclusiv prin e-mail) de către sau în numele părții care o trimite.
27.2. WRAS nu va fi răspunzătoare sau responsabilă pentru nicio neîndeplinire sau întârziere a îndeplinirii vreuneia din obligațiile sale față de Solicitanți sau Deținători ai Aprobării ce este cauzată de un Eveniment independent de controlul nostru.
27.3. Acești T&C și orice dispute sau reclamații ce decurg din sau sunt legate de aceștia sau de obiectul lor (Inclusiv dispute sau reclamații necontractuale) vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor iar părțile se supun în mod irevocabil jurisdicției exclusive ale instanțelor judecătorești din Anglia și Țara Galilor.

28. Clauză de separabilitate

28.1. Dacă orice prevedere sau prevedere parțială din acest acord este sau devine nulă, ilegală sau neexecutabilă, aceasta va fi considerată eliminată, dar acest fapt nu va afecta valabilitatea și executabilitatea restului acordului.
28.2. Dacă orice prevedere sau prevedere parțială a acestui acord este considerată eliminată în temeiul clauzei 28.1., părțile vor negocia cu bună credință să convină asupra unei prevederi înlocuitoare care, în măsura maximă posibilă, să atingă rezultatul comercial urmărit al prevederii originale.

29. Totalitatea acordului

29.1. Acest acord constituie acordul integral dintre WRAS și Solicitant / Deținătorul Aprobării și anulează și înlocuiește toate acordurile, promisiunile, asigurările, garanțiile, reprezentările și înțelegerile anterioare dintre aceștia, fie în formă scrisă sau orală, legate de obiectul acestuia.
29.2. Solicitantul / Deținătorul Aprobării convine că nu va avea nicio cale de atac în raport cu nicio declarație, reprezentare, asigurare sau garanție (fie făcută cu bună-credință sau din neglijență) care nu este prevăzută în acest acord. Solicitantul / Deținătorul Aprobării agreează că nu va formula nicio pretenție pentru reprezentări false din bună-credință sau neglijență sau declarații eronate realizate din neglijență bazate pe vreo afirmație din acest acord.

30. Clauză de renunțare

30.1. Niciun eșec sau întârziere din partea unei părți în exercitarea unui drept sau remediu furnizat în baza acestui acord sau prin lege nu va constitui o renunțare la acestea sau la oricare alt drept sau remediu, nici nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a respectivelor sau a oricăror alte drepturi sau remedii. Nicio exercitare singulară sau parțială a unui astfel de drept sau remediu nu va împiedica sau restricționa exercitarea ulterioară a respectivelor sau a oricăror alte drepturi sau remedii.

Subsemnata IRINA RAHMANOV, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației **nr. 23073** din data de **09.09.2008**, eliberată de Ministeriul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din *limba engleză* în *limba română*, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, si că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT,

TRADUCATOR AUTORIZAT MINISTERUL JUSTIȚIEI RAHMANOV IRINA Nr. 23073 LIMBA RUSĂ - ENGLEZĂ